

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2439/2538

บริษัทเคหะพัฒนาและการเกษตร จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

บริษัทเคหะพัฒนาและการเกษตร จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฟ้องพร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลภาษีอากรกลางได้ไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า โจทก์มิได้ยากจนจริง จึงให้ยกคำร้องของ โจทก์ หากโจทก์ ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียม มาเสียภายใน 15 วัน โจทก์เห็นว่าเงินทุนของบริษัทโจทก์ โจทก์ได้นำมาใช้จ่าย หหมดแล้วและเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นยังค้างชำระกับโจทก์นั้นจำเลยได้มีคำสั่งอายัดไว้และเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นโดยตรงต่อจำเลยเพื่อหักเป็นค่าภาษีที่ค้างชำระ จึงไม่มีเงิน ค่าหุ้นที่โจทก์จะนำมาชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ โจทก์จึงยากจนจริง ไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาล โปรดมีคำสั่งอนุญาต ให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาด้วย หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แฉลงคัดค้าน (อันดับ 94) โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะและคำสั่งของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ตามแบบภ.ธ.73.1เลขที่ต

6/1138/6/100001 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 คำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำสั่งของจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ 93/2538 ลงวันที่ 1 ธันวาคม

2538และให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ที่สั่งให้โจทก์ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาลพร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคน อนาคต ระหว่างไต่สวนคำร้อง โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ศาลภาษีอากรกลางอนุญาต(อันดับ 72) ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่ง ดังกล่าว(อันดับ 86) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริง ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สิน พอจะเสียค่าธรรมเนียม ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้โจทก์ ฟ้องคดี อย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ หากโจทก์ ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้นำเงินค่าธรรมเนียม มาเสียภายใน 15 วัน นับแต่วัน ทราบคำสั่งนี้

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริง ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สิน พอจะเสียค่าธรรมเนียม ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้โจทก์ ฟ้องคดี อย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ หากโจทก์ ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้นำเงินค่าธรรมเนียม มาเสียภายใน 15 วัน นับแต่วัน ทราบคำสั่งนี้

(สละ เทศราพรรณ-สุนพ กิริติยุติ-สมพงษ์ สนิธเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ